فقال نعم (أو) قال له (هل لى أو لى عليك ألف فقال نعم) فقد أقر له لان نعم تصديق (أو قال امهلنى يوما او حتى أفتح الصندوق) فقد اقر له لان طلب الامهال يقتضى ان الحق عليه (أو قال له على ألف الا ان شاء الله) فقد أقر له لانه وصل اقراره بما يرفعه كله ولا يصرفه الى غير الاقرار فلزمه ما أقر به وبطل ما وصله به (او) قال له على ألف لا يلزمنى (الا أن يشاء الله) فقد أقر له بالالف لانه علق رفع الاقرار على أمر لا يعلم به فلم يرتفع (أو) قال له على ألف لا تلزمنى الا أن يشاء (زيد فقد أقر) له بالالف (وان علق) الاقرار (بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كان شاء زيد فله) أى فلعمرو (على دينار) أو ان جاء رأس الشهر فله على كذا أو ان قدم زيد فلعمرو على كذا (او أخره) أى الشرط (ك) قوله (له) أى لزيد (على دينار ان شاء زيد أو قدم الحاج) أو جاء المطر فان اقراره لا يصح لما بين الاخبار والمعلق على شرط مستقبل من التنافى ويستثنى من ذلك صورة أشار اليها بقوله (الا ان قال له اذا جاء وقت كذا فله على دينار فيلزمه فى الحال) لانه قد بدأ بالاقرار فعمل به وقوله اذا جاء رأس الشهر يحتمل انه أراد المحل فلا يبطل الاقرار بأمر محتمل (فان فسره) أى فسر قوله اذا جاء وقت كذا (بأجل أو وصية قبل) ذلك (منه بيمينه) لان ذلك لا يعلم الا منه ويحتمله لفظه (ومن ادعى عليه بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا) لان ذلك وعد بالتصديق على الشهادة لا تصديق فى الاصح

(فصل فيما اذا وصل باقراره ما يغيره) فمن ذلك (اذا قال) انسان عن آخر (له على من ثمن خمر ألف لم يلزمه شئ) لانه أقر بثمن خمر وقدره بالالف فلا يلزمه لان ثمن الخمر لا يجب (وان قال له على ألف من ثمن خمر) او له على ألف من ثمن مبيع لم أقبضه (لزمه الالف) لان ما يذكره بعد قوله له على الالف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل (ويصح استثناء النصف فاقل) من النصف (فيلزمه) اى يلزم الانسان المقر لانسان (عشرة فى قوله له على عشرة الا ستة) فيلزمه (وخمسة فى) قوله (ليس لك على عشرة الا خمسة) قاله فى المنتهى ويشترط لصحة الاستثناء ما اشار اليه بقوله (بشرط ان لا يسكت) المستثنى بين ذكره المستثنى والمستثنى منه (ما) أى زمانا (يمكنه الكلام فيه) وان لا يأتى بينهما بكلام أجنبى (و) يشترط لصحة الاستثناء أيضا (ان يكون) المستثنى (من الجنس والنوع) اى من جنس المستثنى منه لان الاستثناء اخراج بعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه وغير ذلك لا يتناوله اللفظ لانه ليس موضوعا له (فله على هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا) فاستثناؤه (صحيح) لانه مما يتناوله اللفظ بموضوعه (ويلزمه تسعة) ويرجع فى تعيين المستثنى اليه لان الحكم بقوله وهو اعلم بمراده فان ماتوا أو قتلوا او غصبوا الا واحدا فقال هو المستثنى قبل ذلك منه بيمينه ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ولو كان عينا من فضة او فضة من عين او فلوسا من عين او فضة ولا من غير النوع فى الذى اقر به (و) اذا قال (له على مائة درهم الا دينارا) او الا ثوبا (تلزمه المائة و) اذا قال (له هذه الدار الا هذا البيت قبل) منه ذلك حيث لا بينة بما يخالف ذلك (ولو كان) البيت (أكثرها) اى اكثر الدار (لا ان قال له الا ثلثيها ونحوه) كما لو قال الا ثلاثة ارباعها لان المقر به شائع وهو اكثر من النصف فوجب ان لا يقبل (و) ان قال (له الدار ثلثاها او) قال له الدار (عارية او) قال له الدار (هبة عمل بالثانى) وهو قوله ثلثاها وعارية او هبة التى هو بدل من الثانى ولا يكون اقرارا بالدار لانه رفع بآخر كلامه